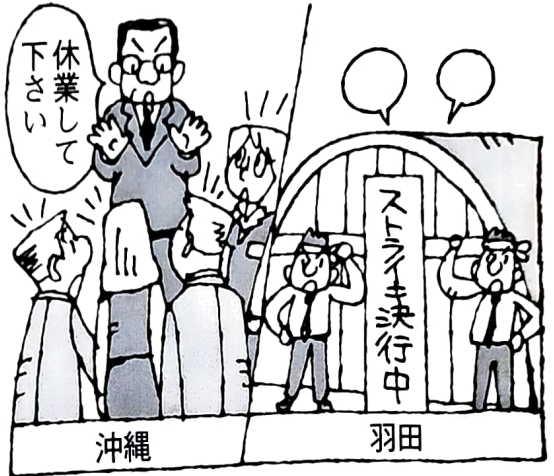


事案

Xたちは、Y社の大阪営業所と沖縄営業所に所属する従業員で、A労働組合の組合員であった。A労働組合は、Y社が他社（B社）の労働者とY社の従業員とを混用している状態が職業安定法44条（労働者供給事業の禁止）違反に該当するとして、東京地区の組合員でストライキを実施し、羽田空港内のY社の業務用機材を占拠した。



このため、羽田空港における地上作業が困難となり、Y社は予定便数や路線の変更をし

なければならなかった。この影響で、大阪と沖縄での運行が一時中止となり、Y社は、ストライキに参加していない大阪営業所と沖縄営業所に所属するXたちの就労が必要なくなったとして休業を命じ、その間の賃金を支払わなかった。そこで、Xたちは、ストライキによる休業がY社の責任で労働できなかったものであるとして賃金の支払いを請求し、また、これが認められない場合であっても、労働基準法26条の休業手当の支払いが必要であると主張して訴えた。

争点・結論

争点

使用者が一定の改善案を発表しているにもかかわらず、要求の貫徹を目指して労働組合が自らの主体的判断とその責任に基づいてストライキを執行した場合、ストライキに参加してない労働者は、休業手当の支払いを請求できるか。

結論

請求できない。

POINT

本件ストライキは、もっぱら労働者らの所属する労働組合が自らの主体的判断とその責任に基づいて行ったものとみるべきであって、使用者側に起因する事象ということとはできない。そうすると、本件ストライキの結果使用者が労働者らに命じた休業は、使用者側に起因する経営、管理上の障害によるものということとはできないから、使用者の責に帰すべき事由によるものということとはできず、労働者らは右休業につき使用者に対し休業手当を請求することはできない。

判旨

Y社が従前グラウンドホステス業務および搭載業務にB社の労働者を従事させ、自己の従業

員と混用していたことが職業安定法44条に違反する疑いがあり、このことが本件ストライキの発生を招いたことは否定できないものの、Y社は、B社派遣のグラウンドホステスの正社員化と搭載課業務ト請導入中止というA労働組合の要求の趣旨を一部受け入れて、B社派遣のグラウンドホステスの正社員採用の方針を回答し、更にB社の労働者をY社の従業員と分離し、これらの労働者にはY社がB社に売却する機材を使用して特定の便の搭載業務を請け負わせることとする改善案を発表し、これによって職業安定法違反はなくなると説明していたのであり、右説明自体は、一つの見解としてそれなりに首肯しえないものではない。

これに対し、A労働組合は、Y社とは異なった見解に立ち、右改善案によっても職業安定法違反の状態は除去されないとして、あくまでも搭載係員の統合撤回および機材売却中止という要求の貫徹を目指して本件ストライキを決行し、Y社の業務用機材を占拠して飛行便の運行スケジュールの大幅な変更を余儀なくさせたというのであるから、本件ストライキは、もっぱらXらの所属するA労働組合が自らの主体的判断とその責任に基づいて行ったものとみるべきであって、Y社側に起因する事象ということとはできない。[……中略……]

そして、前記休業を命じた期間中飛行便がほとんど大阪および沖縄を経由しなくなったため、Y社は管理職でないXらの就労を必要としなくなったというのであるから、その間Xらが労働をすることは社会観念上無価値となったといわなければならない。

そうすると、本件ストライキの結果Y社がXらに命じた休業は、Y社側に起因する経営、管理上の障害によるものということとはできないから、Y社の責に帰すべき事由によるものということとはできず、Xらは右休業につきY社に対し休業手当を請求することはできない。

解説

なお、この判例では、原審が、本件ストライキによる休業がY社の責に帰すべき事由によるものであって、休業手当を支払うべきであるとしたのは、労働基準法26条の解釈適用を誤った違法があるものといわなければならない、結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れないとされました。

確認問題

Q 会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるとしても、法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点およびストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり、同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものであるとして、同労働者は同条に定める休業手当を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例である。(R5-6E)

A

× ストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものということとはできず、労働者は休業手当を請求することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

労働基準法関係